



PUTUSAN

Nomor 1998 K/Pid.Sus/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tengah dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **REZA ALI RM alias ECA alias SHARON;**
Tempat Lahir : Palu;
Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun/15 Februari 2001;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jaga III, Desa Paslaten, Kecamatan Lawongan Barat, USW Mess Karaoke Diamond, Kota Masohi;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pelayan Karaoke Diamond;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Masohi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 1998 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tengah tanggal 27 Agustus 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa REZA ALI RM alias ECA alias SHARON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan Nomor KK 7105171501240001 atas nama Kepala Keluarga Deasy Nansi Walangare;
 - 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 7105-LT-30082016-0100 atas nama Dealova Injilia Pangemanan;Dikembalikan kepada Dealova Injilia Pangemanan alias Dea;
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan Nomor KK 7105170308110004 atas nama Kepala Keluarga Delila Tenges;
 - 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 7171-CLTI-507200908131 atas nama Majesty Rawung;Dikembalikan kepada Majesty Rawung alias Jesti;
 - 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja Kontrak Pemandu Lagu atas nama Dealova Injilia Pangemanan;
 - 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja Kontrak Pemandu Lagu atas nama Majesty Rawung;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 1998 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Msh tanggal 24 September 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa REZA ALI RM alias ECA alias SHAROON tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan pengiriman anak ke dalam negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan Nomor 7105171501240001 atas nama Kepala Keluarga Deasy Nansi Walangare;
 - 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 7105-LT-30082016-0100 atas nama Dealova Injilia Pangemanan;
Dikembalikan kepada Anak Korban Dealova Injilia Pangemanan;
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan Nomor 7105170308110004 atas nama Kepala Keluarga Delila Tenges;
 - 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 7171-CLT-5072009908131-0100 atas nama Majesty Rawung;
Dikembalikan kepada Anak Korban Majesty Rawung;
 - 3 (tiga) lembar surat Perjanjian Kontrak Kerja Pemandu Lagu atas nama Dealova Injilia Pangemanan dengan Budi Intan;
 - 3 (tiga) lembar surat Perjanjian Kontrak Kerja Pemandu Lagu atas nama Majesty Rawung dengan Budi Intan;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 1998 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 107/PID.SUS/2025/PT AMB tanggal 6 November 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Msh tanggal 24 September 2025, yang dimintakan banding, mengenai pidana denda yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa REZA ALI RM alias ECA alias SHAROON tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan pengiriman anak ke dalam negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan Nomor 7105171501240001 atas nama Kepala Keluarga Deasy Nansi Walangare;
 - 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 7105-LT-30082016-0100 atas nama Dealova Injilia Pangemanan;
Dikembalikan kepada Anak Korban Dealova Injilia Pangemanan;
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan Nomor 7105170308110004 atas nama Kepala Keluarga Delila Tenges;
 - 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 7171-CLT-5072009908131-0100 atas nama Majesty Rawung;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 1998 K/Pid.Sus/2026



Dikembalikan kepada Anak Korban Majesty Rawung;

- 3 (tiga) lembar surat Perjanjian Kontrak Kerja Pemandu Lagu atas nama Dealova Injilia Pangemanan dengan Budi Intan;
- 3 (tiga) lembar surat Perjanjian Kontrak Kerja Pemandu Lagu atas nama Majesty Rawung dengan Budi Intan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 24/Akta Pid.B/2025/PN Msh yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Masohi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 November 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tengah mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Ambon tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 24/Akta Pid.Sus/2025/PN Msh yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Masohi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 November 2025, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Ambon tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 November 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tengah tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 27 November 2025;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 November 2025 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2025 tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 24 November 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Ambon tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tengah pada tanggal 7 November 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 November 2025, serta

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 1998 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 27 November 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Ambon tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 November 2025 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 November 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 24 November 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapny termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti* tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa seharusnya terbukti bersalah melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan untuk itu memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti* tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa seharusnya dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan untuk itu memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 1998 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dalam menentukan kesalahan Terdakwa. Selain itu *judex facti* telah mengadili perkara *a quo* berdasarkan undang-undang dan tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa fakta hukum di persidangan yaitu Terdakwa menjadi penghubung antara Anak Korban Dealova Injilia Pangemanan dan Anak Korban Majesty Rawung dengan Saksi Budi Intan, dengan cara mengirimkan foto Anak Korban Dealova Injilia Pangemanan dan meminta uang akomodasi untuk keberangkatan Para Anak Korban, Terdakwa mengakomodir untuk keberangkatan Para Anak Korban hingga berangkat bersama-sama dari kota Manado ke kota Masohi hingga tiba di Karaoke Diamond dan bekerja sebagai *Ladies Club* (LC) di Karaoke Diamond kota Masohi dan memberikan keuntungan dari pekerjaan Para Anak Korban sebagai *Ladies Club* (LC) kepada Saksi Budi Intan;
- Bahwa Anak Korban Majesty Rawung telah bekerja di Karaoke Diamond Masohi sekitar bulan Februari Tahun 2024 sampai dengan bulan Agustus Tahun 2024 yang kemudian hendak berangkat kerja kembali ke Masohi pada bulan Januari Tahun 2025 bersama dengan Anak Korban Dealova Injilia Pangemanan sedangkan Anak Korban Dealova Injilia Pangemanan telah bekerja sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025 dan telah menemani 3 (tiga) orang tamu;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 7105171501240001 atas nama Kepala Keluarga Deasy Nansi Walangare dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7105-LT-30082016-0100 atas nama Dealova Injilia Pangemanan diketahui Anak Korban Dealova Injilia Pangemanan pada saat kejadian berumur 15 (lima belas) tahun dan berdasarkan Keluarga Kartu Keluarga dengan Nomor 7105170308110004 atas nama Kepala Keluarga Delila Tenges dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171-CLT-5072009908131-0100 atas nama Majesty Rawung diketahui Anak Korban Majesty Rawung pada saat kejadian berumur 16 (enam belas) tahun;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 1998 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, maka sudah tepat jika perbuatan materiil Terdakwa memenuhi unsur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa oleh karena perkara *a quo* telah dilimpahkan dan diperiksa oleh pengadilan tingkat pertama sebelum tanggal 2 Januari 2026, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pemeriksaan perkara *a quo* di tingkat kasasi menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa selanjutnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan dalam hal terdapat perubahan undang-undang sesudah perbuatan terjadi dan tindak pidana tersebut dalam proses peradilan maka digunakan ketentuan undang-undang yang baru kecuali apabila undang-undang yang lama lebih menguntungkan bagi Terdakwa;
- Bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa terbukti melanggar Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sedangkan terhitung sejak tanggal 2 Januari 2026 ketentuan tersebut ancaman pidananya telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, sehingga untuk menjaga eksistensi nilai keadilan dan nilai kepastian hukum maka penjatuhan pidana terhadap perkara *a quo* harus mengikuti ketentuan yang berlaku terkini;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 1998 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

- Bahwa namun demikian mengenai pemidanaan terhadap Terdakwa sebagaimana Pasal II Ayat (5) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang pada pokoknya pidana penjara yang diancam secara kumulatif dengan pidana denda, ancaman pidana diubah menjadi kumulatif alternatif, dan berdasarkan Pasal 80 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimana *judex facti* dalam perkara *a quo* tidak mempertimbangkan kemampuan ekonomi Terdakwa saat menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa dan hal tersebut jelas lebih menguntungkan bagi Terpidana, maka berdasarkan ketentuan tersebut, Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara tanpa pidana denda;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 107/PID.SUS/ 2025/PT AMB tanggal 6 November 2025 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Msh tanggal 24 September 2025 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana telah diubah dengan Pasal 20 c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 1998 K/Pid.Sus/2026



M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI MALUKU TENGAH** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa REZA ALI RM alias ECA alias SHARON** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 107/PID.SUS/2025/PT AMB tanggal 6 November 2025 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Msh tanggal 24 September 2025 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **6 (enam) tahun**;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **3 Maret 2026** oleh **Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sigid Triyono, S.H., M.H.** dan **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Masye Kumaunang, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.
Dr. Sigid Triyono, S.H., M.H.
Ttd.
Noor Edi Yono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd.
Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.
Masye Kumaunang, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Ditandatangani secara elektronik

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 1998 K/Pid.Sus/2026